

Der Projektvertrag stellt die juristisch verbindliche Willenserklärung von Auftraggeber und Auftragnehmer zur Projektdurchführung dar. Die Ausarbeitung des stets schriftlichen Projektvertrags, welche häufig erst nach der Projektplanung abgeschlossen werden kann, erfordert große Sorgfalt und Genauigkeit, denn er dient beiden Vertragsparteien bis zum Projektende als verbindliche Richtschnur. Je sorgfältiger der Projektvertrag entwickelt wird, desto geringer ist das Risiko von Missverständnissen und Problemen im gesamten Projektverlauf.

Entstehung des Projektvertrags

Im Idealfall entsteht der Projektvertrag nach und nach in folgenden Schritten:

- Schritt 1: Der Auftraggeber sendet eine Anfrage an den Auftragnehmer.
- Schritt 2: Der Auftraggeber formuliert die wichtigsten Anforderungen an die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers (Lastenheft grob). Dabei wird er vom Auftragnehmer beraten.
- Schritt 3: Der Auftragnehmer entwickelt einen Grobentwurf des Lösungskonzepts sowie seiner wichtigsten Zusatzleistungen (Pflichtenheft grob).
- Schritt 4: Der Auftraggeber formuliert einen detaillierten Anforderungskatalog an die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers (Lastenheft fein). Auch hier berät ihn der Auftragnehmer.
- Schritt 5: Der Auftragnehmer entwickelt ein detailliertes Lösungskonzept sowie eine Auflistung sämtlicher Zusatzleistungen (Pflichtenheft fein).
- Schritt 6: Der Auftragnehmer entwickelt eine grobe Projektplanung (siehe Abschnitt BII). Diese ist erforderlich, um Termine, Meilensteine und Projektbudget abschätzen zu können.
- Schritt 7: Auftraggeber und Auftragnehmer schließen einen Projektvertrag auf Grundlage von detailliertem Lasten- und Pflichtenheft. Diese sind nun Bestandteile des Vertrags.

Der Projektvertrag kann in Form eines Angebots oder eines Projektauftrags vorbereitet werden:

Erstellung eines Angebots

In der Regel erstellt der Auftragnehmer gewöhnlich ein Angebot, welches neben Lasten- und Pflichtenheft mindestens alle Zeitziele, sämtliche Randbedingungen sowie das Projektbudget enthält. Darüber hinaus kann das Angebot enthalten:

- Projektplanung
- Leistungsgarantien
- Angaben zur Inbetriebnahme
- Mitwirkungspflichten des Kunden
- Zahlungsbedingungen
- Testläufe
- Produktabnahme
- Vertragsstrafen
- usw.

Projektauftrag

Bei kleinen Projekten und vielen internen Projekten wird häufig ein sogenannter „Projektauftrag“ erteilt. Dazu wird ein standardisiertes Projektauftragsformular (siehe nächste Seite) ausgefüllt:

Jedes Projekt erhält einen eindeutigen **Projektname**, um die interne Kommunikation beim Auftragnehmer zu erleichtern.

Der **Projektleiter** leitet das gesamte Projekt und ist verantwortlich für den Projekterfolg.

Der **Projektanlass** fasst die Ergebnisse der Problemanalyse zusammen und macht deutlich, warum dieses Projekt durchgeführt wird.

Die wichtigsten **Sachziele bzw. Detailanforderungen** des Auftraggebers an die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers werden ausgewiesen. Diese beschreiben den vom Auftraggeber gewünschten Soll-Zustand.

Die **zu erarbeitenden Ergebnisse** (Lösungskonzept, weitere Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers) werden genau beschrieben.

Das **Projektbudget** entspricht dem Kostenziel und wird mithilfe der Projektplanung ermittelt.

In vielen Projekten müssen vorgegebene **Randbedingungen** berücksichtigt werden, welche die Freiheit des Auftragnehmers einschränken. Beispielsweise müssen behördliche Vorgaben eingehalten oder Sprechzeiten des Auftraggebers beachtet werden.

Der wichtigste **Termin** ist natürlich der Projektendtermin. Termine und Meilensteine werden aus der ggf. noch groben Projektplanung übernommen, die im Idealfall parallel zum Projektvertrag entwickelt wird.

Mit Ihrer **Unterschrift** schließen Auftraggeber und Auftragnehmer einen verbindlichen Vertrag.